

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1799/2538

พนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

โจทก์

นายอนุเทพ แซ่ป่าง

จำเลย

นายอนุเทพ แซ่ป่าง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลย เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ลงโทษจำคุก 2 ปี จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ไม่รับฎีกา จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ว่า จำเลยมีความผิดฐาน บุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364 หรือไม่ เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278, 295, 364, 365(1)(3) การกระทำของจำเลย เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทต้องลงโทษตามกฎหมาย บทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ลงโทษฐานกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยใช้กำลังประทุษร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 ให้จำคุก 2 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 66) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 68)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยข้อ 1 ที่ว่า เมื่อจำเลยเดินออกจากประตูบ้านของผู้เสียหาย ผู้เสียหายกำลังจะปิดประตู จำเลยได้ดึงมือและกอดผู้เสียหายไว้พร้อมกับผลักผู้เสียหายจะให้ เข้าไปในประตูบ้านอีก ผู้เสียหายขัดขึ้นโดยฉันทันตัว

จำเลยไว้ไม่ให้ เข้าไป เพียงเท่านี้มีใช่เป็นการไล่ให้จำเลยออกไป อันจะเป็น ความผิด
ฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364 เป็นการฎีกาในปัญหาข้อ
กฎหมาย ให้รับฎีกาของจำเลยข้อนี้ ไว้พิจารณา ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยข้อ 1 ที่ว่า เมื่อจำเลยเดินออกจากประตู
บ้านของผู้เสียหาย ผู้เสียหายกำลังจะปิดประตู จำเลยได้ดึงมือและกอดผู้เสียหายไว้
พร้อมกับผลักผู้เสียหายจะให้ เข้าไปในประตูบ้านอีก ผู้เสียหายขัดขึ้นโดยตัว
จำเลยไว้ไม่ให้ เข้าไป เพียงเท่านี้มีใช่เป็นการไล่ให้จำเลยออกไป อันจะเป็น ความผิด
ฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364 เป็นการฎีกาในปัญหาข้อ
กฎหมาย ให้รับฎีกาของจำเลยข้อนี้ ไว้พิจารณา ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>